

Jaciara, com proventos integrais, nos termos do inciso I, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual; mais o inciso I, do artigo 55, da Lei nº 4.566, de 24.06.83 e inciso I, do artigo 61, do Decreto nº 751, de 27.06.84, que a regulamentou, acrescentando o § 1º, inciso I, do artigo 213, combinado com o artigo 276, ambos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90 e as disposições da Lei nº 5.076, de 02.12.86 (transposição 40 horas semanais), regulamentada pelo Decreto nº 2.941, de 23.10.90, com aplicação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processo nº 8.574-4/99
Interessada VERALDINA RIBEIRO BRAGA
Assunto Aposentadoria por invalidez
Relator CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ

ACÓRDÃO Nº 1.393/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 4.297/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 20-TC, de aposentadoria por invalidez da Sra VERALDINA RIBEIRO BRAGA, na categoria funcional de Auxiliar de Serviços Gerais I, Referência "05", declarada estável no Serviço Público Estadual, pelo Decreto nº 2.173, de 21.12.89 - D.O. de 21.12.89, enquadrada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, pelo Decreto nº 2.320, de 10.12.92 - D.O. de 10.12.92, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1º Grau "Mariana Luiza Moreira", nesta Capital, com proventos integrais, nos termos do inciso I, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com os §§ 2º e 3º, do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16.12.98 e Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual, mais o § 1º, inciso I, do artigo 213, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, com aplicação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processos nºs 18.240-0/98 - 134.614-8/95 - 2.100-0/98 - apensos.
Interessada SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Assunto Termo Aditivo nº 004 ao Contrato de Locação de Equipamentos Reprográficos nº 006/95/SEPLAN, firmado entre a interessada e a Xerox do Brasil Ltda, no valor mensal de R\$ 1.200,93.
Relator CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

ACÓRDÃO Nº 1.394/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e contrariando o Parecer nº

0645/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Termo Aditivo nº 004, de fls. 03 a 05-TC, firmado entre a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, representada pelo Subsecretário de Estado, Sr. João José de Amorim e a Firma Xerox do Brasil Ltda, representada pelo Sr. Jurandir Fernando Almeida, referente ao Contrato nº 006/95/SEPLAN, firmado entre a SEPLAN, representada pela ex-Secretária, Sr. Inês Martins de Oliveira Alves e a mencionada Firma, representada pelo Sr. Francisco da Cunha Neto, objetivando a locação de equipamentos reprográficos.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processo nº 7.899-0/99
Interessado WILLIAM DROSGHIC JÚNIOR
Assunto Aposentadoria por invalidez
Relator CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI

ACÓRDÃO Nº 1.395/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.912/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 24-TC de aposentadoria por invalidez do Sr. WILLIAM DROSGHIC JÚNIOR, no cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Classe "B", nomeado, em caráter efetivo, pelo Decreto nº 1.321, de 06.05.85 - D.O. de 06.05.85, enquadrado no artigo 5º, da Lei nº 5.946/92, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, servindo no município de Rondonópolis, com proventos integrais, nos termos do inciso I, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado os §§ 2º e 3º, do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16.12.98 e Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual, mais o § 1º, inciso I, do artigo 213, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90 e as disposições do artigo 8º e § 1º, do artigo 9º, ambos da Lei nº 5.946, de 19.03.92, regulamentada pelo Decreto nº 4.364, de 30.03.94, as alterações introduzidas pela Lei nº 6.392, de 16.03.93, com aplicação do artigo 4º, da Lei nº 6.764, de 16.04.96 (verba de representação), regulamentada pelo Decreto nº 1.066, de 23.08.96 e do artigo 17, da Lei nº 4.827, de 13.12.84 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processo nº 3.414-2/97 (02 volumes)
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
Assunto Relação de funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra.
Relator CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS

ACÓRDÃO Nº 1.396/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer 3.303/99 da Procuradoria de Justiça, em DENEGAR REGISTRO às relações de

funcionários efetivos, encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Planalto da Serra, constantes do presente processo; face à ausência do processo completo referente ao Concurso Público Municipal que deu origem às presentes nomeações; notificando-se o Sr. Prefeito Municipal, para que no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias no sentido de remeter a este Tribunal, toda a documentação necessária à regularização dos presentes autos.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS e UBIRATAN SPINELLI.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processo nº 8.434-9/98
Interessada FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROSOL

Assunto Convênio nº 094/98, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso, através da interessada e a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, no valor total de R\$ 2.512,62.

Relator CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ

ACÓRDÃO Nº 1.397/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, em rejeitar a preliminar constante no Parecer nº 3.712/99 da Procuradoria de Justiça e, no mérito, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer Oral do Procurador de Justiça, em declarar a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, em débito para com a PROSOL, no valor total de R\$ 2.512,62 (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos) referente ao Termo de Convênio nº 094/98, comunicando-se à PROSOL, que a referida Prefeitura está impedida de realizar convênios ou quaisquer instrumentos congêneres com a Fundação, até que a mesma regularize sua situação perante o Tribunal de Contas.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Processo nº 8.594-3/98
Interessada SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

Assunto Contrato de Prestação de Serviços nº 065/97/00/SEJUC/MT, firmado entre a interessada e a Associação do Ensino Profissional - ASSEPRO, no valor de R\$ 349.388,00
Relator CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI

ACÓRDÃO Nº 1.398/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.302/99 da Procuradoria de Justiça, em JULGAR LEGAL a despesa no valor de R\$ 349.388,00 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais), decorrente da contratação de prestação de serviços técnicos especializados, voltados para ações de qualificação profissional, contemplando as seguintes atividades: orientação,